

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3968/2542

กรุงเทพมหานคร
นาย ชีระ โฉม ฉาย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 206, มาตรา 224

การที่ศาลกำหนดจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนให้จำเลยชดใช้นั้น มิใช่ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันพิพากษาหรือวันที่โจทก์ได้ชำระเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ถูกจำเลยทำละเมิด แต่เป็น การที่ศาลกำหนดค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับความเสียหายมาแล้ว ตั้งแต่วันทำละเมิด ดังนั้น จำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยในจำนวนเงิน ที่จะต้องชดใช้ตั้งแต่วันทำละเมิดซึ่งเป็นวันผิดนัดตามมาตรา 206

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์ด้วยความประมาทชนเสาเหล็กโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ และโคมไฟฟ้ากิ่งคู่ของโจทก์เสียหายต้องซ่อมแซมคิดเป็นเงิน 121,494.82 บาท จำเลยผิดนัดตั้งแต่วันทำละเมิดขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 142,964.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 121,494.82 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 121,494 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 กันยายน 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ วรรค หนึ่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า วันที่ 22 กรกฎาคม 2538 จำเลย ขับรถยนต์โดยประมาทชนเสาไฟฟ้าและโคมไฟของโจทก์เสียหาย ต่อมาวันที่ 30 กันยายน 2539 โจทก์ชำระค่าซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเงิน 121,494.82 บาท มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์นับ แต่วันกระทำความผิดหรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 206 บัญญัติว่า ในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำการละเมิด เมื่อจำเลยทำการละเมิดต่อโจทก์ จึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์การที่ศาลกำหนด จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนให้จำเลยชดใช้นั้นมิใช่ว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย ตั้งแต่วันพิพากษาหรือวันที่โจทก์ได้ชำระเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ถูกจำเลยทำการละเมิด ศาลเป็นแต่กำหนดค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับความเสียหายมาแล้วตั้งแต่วันทำการละเมิด และกฎหมายก็บัญญัติไว้ให้ถือว่าจำเลยผิดนัดตั้งแต่วันทำการละเมิด ดังนั้นจำเลยจึงต้อง เสียดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ตั้งแต่วันทำการละเมิด ที่ศาลชั้นต้นให้จำเลย ชำระดอกเบี้ยในเงินค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์นับแต่วันที่โจทก์ชำระเงินค่าซ่อมแซม เสาไฟฟ้าและเปลี่ยนโคมไฟแก่การไฟฟ้านครหลวง ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พืพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5 ต่อปปี นับแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2538 ไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก้โจทก์ นอกจำกที่แก้คงให้เป็นไปตาม ค่ำพืพำกษำศำลชั้นต้น

(ประมำณ ตียะไพบุลย์สิน-ชวลิต ธรรมฤษ-เดิมพัน จรรยำนั่น)

แหล่งที่มา

สำนักรำนส่งเสริมงำนตุลำนกร

แผนก

หมำยเลขคดีแดงศำลชั้น

ต้น

หมำยเหตุ